

통 보

제 목 주민세 사업소분 과세표준 산정 부적정

관 련 부 서 서울남부지사

내 용

1. 업무 개요

주민세 사업소분이란 지방자치단체에 소재한 사업소 및 그 연면적을 과세표준으로 하여 부과하는 주민세이고 사업소 연면적이란 「지방세법」 제74조(정의)에서 정한 바 대통령령으로 정하는 사업소용 건축물의 연면적을 의미하며, 공사는 「지방세법」 제75조(납세의무자)에 따른 주민세 사업소분의 납세의무자에 해당한다.

다만, 공사는 전국에 사업장을 갖고 있고 「지방세법」 제76조(납세지) 제2항에 따라 사업장의 소재지가 납세지로 되어 있어 각 광역본부·본부·지사가 그 사업장이 위치한 지방자치단체에 신고납부하도록 하고 있다⁵⁾.

서울남부지사(이하 “지사”라 한다)에서도 매년 주민세 사업소분을 신고납부하고 있는데, 과세의 표준이 되는 연면적을 925㎡로 신고해 세금을 납부해오고 있다.

2. 관련규정 및 판단기준

주민세 사업소분의 과세표준은 「지방세법」 제80조에서 정한 바에 따라 과세기준일 현재의 사업소 및 그 연면적으로 한다.

5) 공사 전사계시판을 통해 납부와 신고 절차를 매년 부과 시기에 맞춰 경영지원처에서 안내 중

지방세법

제80조(과세표준) 사업소분의 과세표준은 과세기준일 현재의 사업소 및 그 연면적으로 한다.

과세기준이 되는 사업소용 건축물의 범위는 「지방세법」의 시행령 제78조(사업소용 건축물의 범위)에서 정하고 있는데, 「건축법」에 따른 건축물이 과세대상에 해당하나 휴게실용 건축물은 연면적에서 제외한다.

지방세법 시행령

제78조(사업소용 건축물의 범위)

- ① 법 제74조제6호에서 “대통령령으로 정하는 사업소용 건축물의 연면적”이란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사업소용 건축물 또는 시설물의 연면적을 말한다.
1. 「건축법」 제2조제1항제2호에 따른 건축물(이와 유사한 형태의 건축물을 포함한다. 이하 이 조에서 같다)의 연면적. 다만, 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 건축물의 연면적은 제외한다.
 - 가. 종업원의 보건·후생·교양 등에 직접 사용하는 「영유아보육법」에 따른 직장어린이집, 기숙사, 사택, 구내식당, 의료실, 도서실, 박물관, 과학관, 미술관, 대피시설, 체육관, 도서관, 연수관, 오락실 및 휴게실용 건축물
 - 나. 실제 가동하는 「폐기물관리법」에 따른 폐기물처리시설, 「하수도법」에 따른 분뇨처리시설 및 개인하수처리시설, 「가축분뇨의 관리 및 이용에 관한 법률」에 따른 처리시설, 「대기환경보전법」에 따른 대기오염방지시설, 「물환경보전법」에 따른 수질오염방지시설 및 「소음·진동관리법」에 따른 소음·진동방지시설용 건축물
 - 다. 그 밖에 행정안전부령으로 정하는 건축물 (이하 생략)

따라서 주민세 사업소분을 납부할 때는 일반적인 사업장의 연면적을 기준으로 하되 과세표준에서 제외되는 부분이 없는지를 확인하였어야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

지사 사업장의 집합건축물대장을 보면 서울특별시 ○○구에 위치한 ○○타워의 403호 705㎡, 404-1호 220㎡로 총 925㎡로서 과세표준 연면적과 일치한다. 그러나 지사 청사 내에는 직원용 휴게실이 별도 존재하는데 이것이 과세표준이 되는 연면적에 포함되어 있다.

해당 공간의 연면적은 15㎡로 이를 제외한 910㎡가 지사의 주민세 사업소분의 과세표준이 되어야 함에도 지사는 휴게 공간을 과세표준 연면적에서 제외시키지 않고 세금을 납부하고 있다.

[표] 감사대상 기간 지사의 주민세 사업소분 납부 내역

연도	관련 문서	과세표준(면적, m²)	납부금액	확인된 사항
2023년	서울남부지사-3302	925	293,750원	휴게 공간 15㎡를 과세표준에 포함
2024년	서울남부지사-2908	925	293,750원	
2025년	서울남부지사-2975	925	293,750원	

※ 자료출처: 서울남부지사의 연도별 주민세 사업소분 납부 보고 자료

관련부서 및 관련자 의견 이견없음

조치할 사항 서울남부지사장은

주민세 사업소분 신고 납부할 시 과세 표준에서 제외되는 휴게실 연면적이 포함되지 않도록 관리·감독을 강화하여 주시기 바랍니다. (통보)